西乡塘高峰林场长客分场“11·12”一般物体打击事故调查报告

发布日期：2024-03-25 16:00 撰稿人： 来源：应急管理局

西乡塘高峰林场长客分场“11·12”一般物体

打击事故调查报告

西乡塘区政府事故调查组

2024年3月

目 录

一、事故基本情况- 1 -

（一）涉及项目概况- 1 -

（二）涉及有关单位及人员基本情况- 2 -

（三）相关单位安全管理情况- 3 -

1.高峰林场- 3 -

2.长客分场- 3 -

3.芯之宝木业公司- 4 -

（四）事故发生经过- 5 -

（五）事故现场情况- 6 -

（六）人员伤亡和直接经济损失情况- 10 -

二、事故应急处置及评估情况- 10 -

（一）事故信息接报及响应情况- 10 -

（二）事故现场应急处置情况- 10 -

（三）医疗救治和善后情况- 11 -

（四）事故应急处置评估- 11 -

三、事故原因分析- 11 -

（一）事故发生的直接原因- 12 -

1.作业面及违规采伐作业情况- 12 -

2.事故死亡人员的死因情况- 13 -

（二）其他可能因素排除- 13 -

四、有关单位存在的主要问题- 13 -

（一）芯之宝木业公司- 13 -

（二）长客分场- 14 -

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议- 14 -

（一）建议免于追究责任的人员- 15 -

（二）对有关责任人员处理建议- 15 -

（三）建议给予行政处罚的单位- 16 -

六、事故主要教训- 16 -

七、事故防范及整改措施建议- 17 -

2023年11月12日10时许，在广西高峰林场长客分场，一名工人在伐木作业过程中，被倾倒树木砸中受伤，经送医科大二附院抢救无效死亡。

为查明事故原因、分清责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府
故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）等有关法律法规的有关规定，西乡塘区人民政府成立了由应急管理局牵头，林业局、市公安局西乡塘
单位和部门相关人员组成的西乡塘高峰林场长客分场“11·12”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则展开事故调查。通过现场勘验、调查取证和查阅资料等方式，基本查清事故发
人员伤亡和直接经济损失等情况，查明了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关

经调查认定，该事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。

事故基本情况

（一）涉及项目概况

项目名称：20231023（周一）广西壮族自治区国有高峰林场活立木（包青山）交易项目（二）；项目编号：XM20231016000005;

标的编号：XM2023101600000502；标的名称：高峰活立木（二）2：长客分场2林班12、19、25-27小班。

2023年10月16日，广西壮族自治区国有高峰林场通过广西林控互联网平台有限公司电子交易平台公开竞价，10月23日，广西芯之宝木业有限公司通过
客分场2林班12、19、25-27小班标的林木的采伐权。

长客分场于2023年11月3日签批《高峰林场营林生产施工开工审批表》同意该采伐作业开工。2023年11月12日10时许，事故发生在长客分场2林班27小
中。

（二）涉及有关单位及人员基本情况

1.广西壮族自治区国有高峰林场（以下简称高峰林场）。公司类型为全民所有制，成立于1986年7月01日，法定代表人为李*海，持《营业执照》和《
社会信用代码：9145010019828384 28），经营范围为林业；加工、销售：原木（条）等。

2.广西壮族自治区国有高峰林场长客分场（以下简称长客分场）。属高峰林场管辖的全民所有制分支机构(非法人)，成立于1993年04月24日，现负责人
（统一社会信用代码：91450100MA5KFY9B69），经营范围为主营：林业。

3.广西芯之宝木业有限公司（以下简称芯之宝木业公司）。公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，成立于2022年10月21日，法定代表人为李*
社会信用代码：91450100MAC0GYT112），经营范围为一般项目：木材加工；木材销售等。

4.李*军，男，1974年7月15日出生，身份证号码：452523********233X，芯之宝木业公司法定代表人。

5.宋*林，男，1962年1月7日出生，身份证号：450111********2111，芯之宝木业公司派驻长客分场采伐作业现场安全管理人员。

6.杨*玉，男，1965年10月2日出生，身份证号：452629********1812，芯之宝木业公司雇佣的采伐作业人员。

7.黄*梅，女，1978年6月17日出生，身份证号码：450111********2427，长客分场负责人。

（三）相关单位安全管理情况

1.高峰林场。2023年11月2日，高峰林场与芯之宝木业公司签订了《林木销售合同》，合同中约定了各自的安全生产管理职责，约定在木材采伐及销售司负责做好安全生产管理，做好施工人员的安全教育、林区的护林防火工作，同时约定芯之宝木业公司须严格按照伐区作业的技术规程进行作业，为施工人人身意外保险等要求。

2.长客分场。2023年11月2日与芯之宝木业公司签订了《薪材采伐运输承揽工程合同》,合同中约定了各自的安全生产管理职责，约定长客分场在芯时，向芯之宝木业公司做好伐区薪材采伐运输的相关技术要求和林区安全生产、治安防范等管理规定；芯之宝木业公司人员在采伐运输施工期间，负责做好森林防火、治安防范及为民工购买个人人身意外保险等工作，同时约定芯之宝木业公司须服从长客分场技术指导等要求。

该分场建立有安全生产管理制度；制订有《长客分场木材采伐安全操作技术规程》和《长客分场油锯、高枝锯、割草机安全操作技术规程》，制订有工审批表》，对开工前的施工人员进场信息是否登记完善、是否开展安全生产教育培训、居住点（工棚）是否安全确认、意外伤害保险是否购买等情况进《高峰林场农民工工棚（居住点）安全检查表》《高峰林场农民工安全教育培训卡》《高峰林场农民工进场作业登记表》、施工人员购买保险材料清单等材培训，进行技术交底，并有相关记录;与施工工人签订有《广西国有高峰林场长客分场林区作业安全承诺书》并履行相关风险告知。

经查，长客分场对采伐作业场所的安全生产检查流于形式，未对承包单位芯之宝木业公司在采伐作业过程中的安全生产工作进行统一协调、管理。

3.芯之宝木业公司。该公司通过交易平台竞标取得长客分场2林班12、19、25-27小班标的林木的采伐权后，于2023年11月2日签订《林木销售合同》和同》，合同中约定了各自的安全生产管理职责。

该公司作为标的林木采伐销售及运输的组织施工单位，制订有安全生产管理制度、木材采伐安全操作技术规程，为施工人员分别购买了意外伤害保险。

该公司进场备案施工人员共有11人。2023年11月11日，该公司授权宋*林为该单位在高峰林场采伐作业的安全管理员，对长客分场砍伐安全过程负全面

经查，该公司未对雇佣的采伐工人进行安全生产规章制度和安全操作规程等方面的教育培训，导致采伐工人不熟悉本岗位的安全操作技能，缺乏对控，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，事故隐患排查不到位，未及时发现和消除事故隐患。事故发生时，该公司现场安全管理人员未在采伐工地进行

（四）事故发生经过

2023年11月12日7时30分，芯之宝木业公司雇佣的采伐工人宋*林、杨*睿、阳*军、吴*春、杨*玉、吴*光、姚*序、杨*瑜、吴*然、陆*勇、曾*澍等1内开展采伐作业，其中宋*林、杨*睿、阳*军、吴*春和杨*玉5人分为一组，吴*光、姚*序、杨*瑜、吴*然4人分为一组，两组人员均负责砍伐杉木，每组成自带的工具开展采伐作业，陆*勇和曾*澍负责操作挖掘机开路和装车。

事故发生前一天（11月11日），杨*玉在其负责的采伐区域内有一棵杉木出现树挂枝，杨*玉用油锯对这棵杉木进行砍伐，但当天这棵杉木未被放倒，

11月12日上午，杨*玉继续在前一天未被放倒的搭挂树周围区域进行打枝作业。约10时许，忽然刮大风，在附近作业的宋*林发现未被放倒的搭挂树正当时杨*玉正在搭挂树周围区域进行打枝作业，宋*林马上大声呼喊提醒，杨*玉听到后抬头往上看，来不及躲开，被搭挂树砸到头部昏迷。

（五）事故现场情况

事故发生后，经事故调查组现场勘验并制作勘验笔录:

1.事故发生地位于广西长客分场2林班27小班内，事故点坐标：（22.921958°N，108.236075°E）。（如图1）



图1

2.现场林地作业场所是地形北高南低的陡峭山坡斜坡面，山坡斜度约为20-30度左右，当时山坡上半部分至坡顶散乱的分布有大量已经砍伐倒下的木材（图2）



图2

3.砸到事故当事人杨*玉的杉木，长度约21米，根部直径约0.28米，周长约0.90米。（如图3）







图3

4.事故当事人杨*玉被树砸倒的区域，周围发现一顶破损的安全帽。（如图4）





图4

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，死者：杨*玉，男，广西百色市乐业县人。

2.直接经济损失情况。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约为95万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.宋*林发现杨*玉被树砸伤后，立即和周围比较近的阳*军和吴*春、吴*然等四人一起把杨*玉抬出来，打电话给开挖机的陆*勇，陆*勇立即电话联系叫其拨打120急救电话，并开私家车将伤者杨*玉送出长客分场与120急救车汇合，120急救车随即把杨*玉转运到广西医科大学二附院救治。

2.事故发生后陆*勇打电话通知芯之宝木业公司现场安全管理人员宋*林，宋*林立即向公司法定代表人李*军报告并赶到事故现场，宋*林到事故现场，客分场相关人员，长客分场相关人员相继到现场处置，逐级上报事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

1.相关单位应急处置情况：高峰林场、长客分场和芯之宝木业公司有关负责人和相关人员接到事故报告后，相继到达事故现场进行处置。

2.政府有关部门应急处置情况：事故发生后，南宁市公安局石埠派出所民警及时到达现场处置。城区应急管理局指挥中心接报后，立即上报城区政府局、林业局、应急管理局及石埠街道等单位赶赴现场处置。

（三）医疗救治和善后情况

120救护车将伤者杨*玉于10时45分送到广西医科大学第二附属医院进行救治，经救治无效，杨*玉于2023年11月12日19时32分死亡。

事故发生后，经芯之宝木业公司与死者家属协商，芯之宝木业公司与死者家属达成了死亡事故赔偿协议，事故未引起社会稳定问题。

（四）事故应急处置评估

1.根据调查情况，高峰林场、长客分场和芯之宝木业公司有关负责人和相关人员在事故发生后的应急响应及时，现场应急救援处置比较到位，未发现事果扩大的情形。

2.政府有关部门处置评估：接到事故情况后，参与应急救援处置的各职能部门响应迅速。该事故处置过程中信息报送渠道通畅，信息流转及时，反馈时，善后处理到位，事故应急处置有效。

三、事故原因分析

（一）事故发生的直接原因

经调查认定，事故的直接原因是杨*玉安全意识淡薄，违反采伐作业有关规定，伐木前未检查树冠有无挂枝，且采伐时未及时采取安全倒木措施处理挂区继续冒险采伐作业，被突然倾倒的搭挂树砸伤，经医院救治无效死亡，具体分析如下：

1.作业面及违规采伐作业情况

（1）《广西芯之宝木业木材采伐安全操作技术规程》“二、伐木”的规定：“1.伐木前，要检查树冠有无挂枝，周围有无危及安全的迹象，判断好倒围2米以内的场地。伐倒木时，要确定下方和周围无人，安全时才能倒木，保持安全距离50米”。杨*玉在采伐作业前，未检查树冠有无挂枝，且采伐时未及

（2）《森林采伐作业规程》（LY/T1646-2005)“9.2.3搭挂树处理”的规定：“a)树木搭挂时,应由现场安全技术人员指挥并及时进行处理，不应私自摘挂；b)条件允许,应采用机械摘挂,机械与搭挂树应保持25m以上的安全距离,绞集时人应站在安全位置。用人力摘挂时，应采取可靠的安全措施,不应上树摘挂有业。”。杨*玉在采伐作业时，不及时处理搭挂树木，且在搭挂树周围危险区继续冒险采伐作业。

（3）杨*玉不按《广西芯之宝木业木材采伐安全操作技术规程》和《森林采伐作业规程》的相关要求进行采伐作业，违反了《中华人民共和国安全生产“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

2.事故死亡人员的死因情况

（1）根据广西医科大学第二附属医院出具的杨*玉《急诊病程记录》诊断：“1.脑疝;2.创伤性颅内出血;3.液气胸”。及《居民死亡医学（推断）书》吸心跳骤停”。

（二）其他可能因素排除

现场勘验发现，杨*玉未及时采取安全倒木措施处理搭挂树，在搭挂树周围危险区继续冒险采伐作业，被突然倾倒的搭挂树砸伤后经救治无效死亡，然灾害因素等影响。

四、有关单位存在的主要问题

（一）芯之宝木业公司

未履行项目承包单位安全生产管理责任。经查阅企业安全管理台账、询问相关人员，该公司未对雇佣的采伐工人进行安全生产规章制度和安全操作规采伐工人不熟悉本岗位的安全操作技能。杨*玉伐木前未检查树冠有无挂枝，且采伐时未及时采取安全倒木措施处理搭挂树，在搭挂树周围危险区继续冒生。公司缺乏对采伐作业现场管理和安全管控，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，事故隐患排查不到位，未及时发现和消除事故隐患。事故发生时，理人员未在采伐工地进行监督管理，未发现存在搭挂树，未及时消除搭挂树及杨*玉在搭挂树周围危险区继续冒险采伐作业的事故隐患。其行为违反了《中第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]规定的相关规定。

（二）长客分场

未按规定认真履行发包单位安全生产管理责任。该分场与芯之宝木业公司签订了《薪材采伐运输承揽工程合同》，将分场的木材（含薪材）发包给芯为发包单位，未对芯之宝木业公司在采伐作业过程中的安全生产工作统一协调、管理；对采伐作业场所的安全生产检查流于形式，对芯之宝木业公司采伐作监督不力，对采伐作业人员违反采伐作业操作规程等情况失察。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[3]的相关规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

杨*玉，芯之宝木业公司雇佣的采伐作业人员，安全意识淡薄，违反采伐作业有关规定，伐木前未检查树冠有无挂枝，且采伐时未及时采取安全倒木周围危险区继续冒险采伐作业，导致事故的发生，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对有关责任人员处理建议

1.李*军，芯之宝木业公司法定代表人，履行企业主要负责人职责不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[4]，公司未组织对雇佣章制度和安全操作规程等方面的教育培训；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制[5]，公司未建立生产安全事故隐患排查治任[6]，建议由西乡塘区应急管理局依法处理。

2.宋*林，芯之宝木业公司现场安全管理人员，履行现场安全管理人员职责不到位，对采伐作业现场监督检查不力，存在脱岗现象，缺乏对采伐作控，未发现搭挂树，未及时消除搭挂树的事故隐患及对杨*玉在搭挂树周围危险区继续冒险作业的情况失察，对事故发生负有责任。建议由芯之宝木业公司理结果报西乡塘区应急管理局备案。

（三）建议给予行政处罚的单位

1.芯之宝木业公司，未履行项目承包单位安全生产管理责任，对事故发生负有责任，建议由西乡塘区应急管理局依法[7]处理。

2.长客分场，未按规定认真履行发包单位安全生产管理责任，建议由西乡塘区应急管理局依法[8]处理。

六、事故主要教训

一是采伐作业承包单位未认真落实企业安全生产主体责任。未对雇佣的采伐工人进行安全生产规章制度和安全操作规程等方面的教育培训，导致采伐作技能；缺乏对采伐作业现场管理和安全管控，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，事故隐患排查不到位，未及时发现和消除事故隐患。**二是**采伐作业形式，未对发包项目进行统一协调、管理。**三是**采伐作业人员安全意识薄弱，安全防护意识欠缺，违规作业。这些现象，导致采伐作业过程缺乏有效安全监除，往往容易造成生产安全事故的发生。

七、事故防范及整改措施建议

西乡塘高峰林场长客分场“11·12”一般物体打击事故暴露出有关单位对安全生产工作重视不够，对安全隐患整治不彻底，有关生产经营单位无视安全题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下措施建议:

1.芯之宝木业公司。要深刻吸取事故教训，认真查找存在的问题，履行好法定安全生产职责，增强安全意识，制定行之有效的整改措施并认真抓好落实

（1）严格遵守安全生产法律法规，要加强作业现场安全管理，严格按照采伐作业技术规范组织开展采伐作业，对从业人员要按规定进行安全教育培正和制止违章作业、违章指挥行为。

（2）主要负责人必须履职尽责，要督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，要经常或定期检查安全生产责任制的执行情况，

（3）加强安全生产管理，特别是作业现场的检查，及时发现和制止各类违规作业行为，确保各项安全生产规章制度和安全操作规程有效执行。

2.长客分场。要认真履行法定安全生产职责，严格遵守安全生产法律法规，组织开展采伐项目作业的日常监管和定期检查、抽查，加强对项目承包单理，对发现的违法违规行为要及时责令整改，依照相关法律法规要求进行严厉处理，筑牢思想底线，从源头上遏制因违规作业而导致的生产安全事故发生。

3.行业主管部门。要认真落实“管行业必须管安全”的要求，对本行业的生产经营单位安全生产状况进行全面摸底检查，对其中存在的危险因素进行经营单位建立健全隐患排查治理制度，对发现的隐患立即进行整改，不具备立即整改条件的要设立整改期限，对整改情况全程进行跟踪落实，并采取应急防生。

1[]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，
度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

2[]《中华人民共和国安全生产法》第四十一第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现
排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安
和职工大会或者职工代表大会报告。”

3[]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专
者在承包合同、租赁合同中约定各自安全生产管理；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题的

4[]《中华人民共和国安全生产法》二十一条第（三）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:“（三）组织制定并实施本单位安

5[]《中华人民共和国安全生产法》二十一条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风
双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。”

6[]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，
定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。”

7[]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应
以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

8[]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：“生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁
管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人
期未改正的，责令停产停业整顿。”